PUTUSAN

Nomor 2893/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Rio Akbar Maulana Alias Rio;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 16 Februari 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Pasar III Gg.Amat Parno Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;

Terdakwa Rio Akbar Maulana Alias Rio ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2893/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2893/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rio Akbar Maulana Alias Rio secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Akbar Maulana Alias Rio dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat,
- 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,09 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong,
- 1 (satu) buah sekop pipet plastic,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan
Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Rio Akbar Maulana Alias Rio pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Pasar III Gg.Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib di Pasar III Gg.Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan saksi Defi Aldi, saksi Marihot Siahaan, saksi M.Syahri Sitopu dan saksi Rainbat Aris P Sinaga berhasil mengamakan Terdakwa Rio Akbar Maulana Als Rio beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya yang didapatkan dari Sdr.Verry (Dpo) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dengan tujuan dijual Kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per satu gram.
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 6418/NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh TEGUH YUSWARDHIE,S.I.K.,M.H, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih dengan berat netto 1,09 (satu koma nol Sembilan) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rio Akbar Maulana Alias Rio pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Pasar III Gg.Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib di Pasar III Gg.Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan saksi Defi Aldi, saksi Marihot Siahaan, saksi M.Syahri Sitopu dan saksi Rainbat Aris P Sinaga berhasil mengamakan Terdakwa Rio Akbar Maulana Als Rio beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya yang didapatkan dari Sdr.Verry (Dpo) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dengan tujuan dijual Kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per satu gram.
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 6418/NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh TEGUH YUSWARDHIE,S.I.K.,M.H, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih dengan berat netto 1,09 (satu koma nol Sembilan) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rainbat Aris P Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar III Gg. Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa ketika itu barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya yang didapatkan dari Sdr.Verry (Dpo);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual narkotika jenis sabu sabu;

2. Saksi M. Syar'i Sitopu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib, Saya bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar III Gg. Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika itu barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya yang didapatkan dari Sdr.Verry (Dpo);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Lorong Sedar Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Mandala III Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib, di Pasar III Gg.Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa ketika itu barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr.Verry (Dpo);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari atas Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,09 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong,
- 1 (satu) buah sekop pipet plastic,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib di Pasar III Gg.Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan saksi Defi Aldi, saksi Marihot Siahaan, saksi M.Syahri Sitopu dan saksi Rainbat Aris P Sinaga berhasil mengamakan Terdakwa Rio Akbar Maulana Als Rio;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Sdr.Verry (Dpo) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut yaitu untuk dijual Kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per satu gram.
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 6418/NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh TEGUH YUSWARDHIE,S.I.K.,M.H, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,09 (satu koma nol Sembilan) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Rio Akbar Maulana Alias Rio yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,09 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada sekira pukul 08.00 Wib di Pasar III Gg.Amat Parno Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan saksi Defi Aldi, saksi Marihot Siahaan, saksi M.Syahri Sitopu dan saksi Rainbat Aris P Sinaga berhasil mengamakan Terdakwa Rio Akbar Maulana Als Rio;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Sdr.Verry (Dpo) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut yaitu untuk dijual Kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per satu gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa meyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rio Akbar Maulana Alias Rio tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat,
- 2 (dua) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,09 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong,
- 1 (satu) buah sekop pipet plastic,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH., MH dan Zufida Hanum, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan Sriyadi, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

As'ad Rahim Lubis, SH., MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Zufida Hanum, SH., MH

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)